

업무별 문제점 및 조치할 사항

☐ 「인수채권정리업무규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로

- 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가로 가압류 하는 등으로 인해 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하여야 함

☐ 그런데, 서울서부지역본부 소관 채무자 000 등 총 53명의 발견 재산 62건에 대한 강제집행 착수 여부를 점검한 결과

- 채무자 000(／／캐피탈 XXXX-XXXXX)이 소유한 발견재산(회수가능액 14백만 원)에 대하여
 - 2017. 3. 3. 판결확정(／／지법 XXXX차전XXXXX)을 받아 집행권원이 있음에도 확정일로부터 약 1년 2개월 동안 강제집행에 착수하지 않는 등
- [표 1]과 같이 채무관계인 2명의 발견재산 2필지(회수가능액 18백만 원)에 대하여 채권 회수 실익이 있는데도 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 강제집행 미 실시 현황

(단위 : m², 백만 원)

차주번호	채무자	채권액 (원리금)	판결 확정일	발견재산			
				지목	토지 면적	필지수	회수 가능액*

“기재 생략”

* 감사일(2018.5.14.) 현재 원리금과 재산가액(추정시가·선순위채권액) 중 적은 금액을 기준으로 산정

【 조치할 사항 】

◇ 서울서부지역본부장은 채무자 000(△△캐피탈 XXXX-XXXXX) 등 채무관계인 2건의 발견재산에 대하여 신속하게 강제집행 등을 실시하여 18백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람.
(시정)